UCell 宇生國際股份有限公司

申請日期/Application Date:西元_____年 yy_____月 mm_____日 dd

直銷商申請書及協議

Independent Distributor Application & Agreement

宇生國際股份有限公司(以下簡稱宇生國際) YS INTERNATIONAL CO., LTD. ("UCell")

傳銷商類別/Nature of Distributorship: ☐個人/Individual ☐公司/Corporation 直銷商編號/Distributorship ID No.:_____(公司填寫)

申請人基本資料（請以正楷填寫) Applicant's Data (Please fill in with bold letters.)

中文姓名 Chinese Name:_____

英文姓名(同護照) English Name:_____

出生日期 Date of Birth:____年 yy____月 mm____日 dd

性別 Gender: ☐男 M ☐女 F

申請人身份證字號 ID No.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

配偶姓名（如有才需填寫) Name of Applicant's Spouse (If any):_____

配偶身份證字號 ID No.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

聯絡電話 Phone No.:_____

電子信箱 E-mail address:_____

戶籍地址/Permanent Address: 郵遞區號/Zip Code: ☐☐☐☐☐

_____市/縣_____市_____區_____鄉_____鎮_____里_____鄰_____路/街___段___巷___弄___號___樓之___

通訊地址/Correspondence Address (郵政信箱恕不接受 P.O. Box Address Not Accepted): 郵遞區號/Zip Code: ☐☐☐☐☐

_____市/縣_____市_____區_____鄉_____鎮_____里_____鄰_____路/街___段___巷___弄___號___樓之___

公司名稱/Company Name (適用以公司名義申請者 Applicable if the applicant is a Corporation in nature.):_____

營利事業統一編號/Business License No.:_____

在台居住之外籍人士，請附中華民國相關統一證號之證件之正、反面影本，存摺影本。

推薦人及輔導上線資料（請以正楷填寫) Sponsor's and Upline's Data (Please fill in with bold letters.)

推薦人之中文姓名 Sponsor's Chinese Name:_____

推薦人之直銷商編號 Sponsor's Distributor No:_____

輔導上線之中文姓名 Upline's Chinese Name:_____

輔導上線之直銷商編號 Upline's Distributor No:_____

獎金匯款帳戶 Compensation Deposit Account Details

獎金匯款帳戶(僅限匯入直銷商本人之帳戶，若以公司型態加入者，則請填寫公司帳戶，並請將存摺帳戶之正面影本黏貼於下方欄位。)

銀行名 Bank Name:_____

分行代號 Branch Code:_____

戶名 Account Name:_____

帳號 Account No.:_____

身分證正反面影本 Photocopy of passport or ID

正面 Front

反面 Back

帳戶影本 Copy of Bankbook

請浮貼 Attach Copy of Bankbook as a Flap

立書人簽名

本人已詳細閱讀、充分瞭解並同意接受宇生國際股份有限公司於本申請書及協議中所載明之直銷商權利與責任及宇生國際事業手冊中之獎勵辦法與相關政策與程序。本人同意遵守「宇生國際直銷商之權利與責任」之規範及其嗣後修訂之規約；本人謹此聲明並保證：於本申請書及協議中所載明之所有資料，均正確無誤。

申請人簽名欄 Applicant/Spouse's Signature	**推薦人簽名欄 Sponsor's Signature**	**公司行號申請人簽名欄 Corporation Applicant Signature**
日期/Date	**日期/Date**	**日期/Date**

個人資料使用同意

本人已詳細閱讀、充分瞭解並同意接受宇生國際股份有限公司於本申請書及協議中所載明之個資告知事項。本人同意遵守之規範及其嗣後修訂之規約;本人謹此 聲明並保證:於本申請書及協議中所載明之所有資料，均正確無誤。(詳細內容請見下頁)

申請人簽名欄 Applicant/Spouse's Signature	**推薦人簽名欄 Sponsor's Signature**	**公司行號申請人簽名欄 Corporation Applicant Signature**
日期/Date	**日期/Date**	**日期/Date**

日期：民國_____年_____月_____日 公司承辦人/日期：

408009 台中市南屯區文心南九路 89 號 1 樓 電話: (04)2491-4293 網站:www.ucell.life

1 F., No. 89, Wenxin S. 9th Rd., Nantun Dist., Taichung City 408009, Taiwan (R.O.C.).

直銷商申請書及協議 Application and Agreement

緣簽署本合約之申請人(以下簡稱直銷商)，為取得宇生國際股份有限公司(以下簡稱宇生國際)直銷商資格，除已仔細閱讀營運規章的規範，同意遵守其中所有之規定外，並同意下述條款：

一、 申請加入宇生國際直銷商者，須為具備完全行為能力之中華民國國民，申請時須檢附國民身分證正、反面影本，恕不接受其他替代證件或電子翻拍檔案。

二、 申請人須繳交入會費新台幣陸佰元整（NT$600）並檢附必要文件，經宇生國際審核核可後取得正式會員資格，得以會員優惠價格訂購產品並預先排定組織球位；正式會員不享有推薦計獎與受領獎金權益，須補足選購會員資格套組後，始正式開通直銷商運營資格與獎金權益。直銷商無強制訂購產品之義務，亦無須承擔額外之財務投資。

三、 外籍人士欲加入成為台灣市場之直銷商，應自行申辦並取得合法居留、工作許可等必要之在台法定簽證或核可文件。

四、 直銷商之通訊地址、聯絡電話、電子信箱（E-mail）或送貨地址如有變更，應循正式程序以書面通知宇生國際辦理變更登記。

五、 申請核准後，宇生國際將核發一組專屬會員編號，供業務推廣、訂貨及行政聯繫使用，直銷商應審慎保管並妥善使用，以維護個人權益。

六、 本協議自宇生國際審核核可之日起生效，雙方權利義務以中華民國法律為準據法。

七、 直銷商及會員資格自取得專屬編號之日起算有效期限為一年；一年內若個人達成合格消費門檻（Active），有效期限自消費月份起自動展延一年。若連續滿十二個月未達有效消費門檻（滿一年未活躍），宇生國際得終止其資格，其組織網絡席位全權交由宇生國際回收，原組織推薦及二元樹結構維持不變。宇生國際無須按月發送通知，惟得於資格期滿前三十日內發送即期提醒。

八、 Active（有效活躍狀態）：指特定資格於特定臺灣曆月內，依系統核定可計入之本人合格消費累計實付金額達新台幣 2,000 元整之有效狀態。跨越門檻之當下即行生效，該筆交易及其後合格事件方得列入獎金計算，每月重置，不滾動計算。

九、 排除認列項目：商品運費、行政規費、稅費、公司無償贈品、缺貨補寄件、點數全額兌換或非商品性開銷，一律不列入 2,000 元之合格消費認列。若遇退貨導致當月合格實付金額跌破 2,000 元，該資格當月之 Active 狀態依法追溯失效並重新計算獎金。

十、 直銷商期滿應依宇生國際官方最新公告之文宣或網站規定辦理年度續約，未依規定完成續約手續者，其直銷權及相關獎金權益於期滿時自動失效。

十一、 宇生國際基於市場秩序、商業信譽、公平競爭環境及直銷商營運行為之評估，保留是否同意直銷商續約之最終裁量權。

十二、 正式取得會員或直銷商資格者，得以會員優惠價格向宇生國際訂購各項產品。

十三、 直銷商得推薦他人加入宇生國際，以擴展業務推廣規模並建立個人銷售體系網絡。

十四、 直銷商不得直接、間接或以低於市場公定價格，將宇生國際之產品置於任何實體零售場所、店面、拍賣網站、電商平台等公開通路陳列、販售或展示；亦不得跨線銷售或轉讓產品予非自身推薦體系之其他直銷商，如上述查獲屬實，宇生國際有權終止其直銷商之權利。

十五、 直銷商嚴禁擅自更改、拆包、重新包裝、覆貼標籤、竄改或以任何方式改變產品原裝外觀與內容；推廣銷售僅得使用宇生國際授權之名稱與標籤；非經許可不得自行製作、印製或散發任何宣傳品、說明會文宣、影音或輔銷資料；且嚴禁冒用或擅自註冊、使用宇生國際之商標、商號、專利、版權等智慧財產權。

十六、 直銷商應恪遵多層次傳銷精神、商業道德及中華民國法律，領取組織相應獎金者，應切實負起對所屬體系之輔導、培訓、推廣與激勵責任。

十七、 直銷商使用本人信用卡或銀行帳戶委託代扣款項購買產品時，本協議之簽署即視同直銷商授權宇生國際就訂單款項逕行扣款之授權簽名。

十八、 直銷商為獨立契約主體，於任何場合均不得宣稱或使人誤認為其為宇生國際之受僱員工、法定代理人、合夥人、受託人或受僱業務代表。

十九、 直銷商推廣產品時嚴禁誇大、虛偽或作不實療效宣稱，所有效能說明須嚴格依據宇生國際官方公開發行之文宣、目錄、手冊及簡報資料為限；推廣事業時，不得誇大或不實保證預期收入，嚴禁鼓勵或誘導他人以借貸、信用卡循環信用等超出自身財務能力之方式購貨，嚴禁促使他人過度囤貨，亦不得將宇生國際之多資格架構、席位或未來預期收益包裝為保本投資方案向外招攬；此外，直銷商不得假藉舉辦活動之名義向參加者收取顯不相當之費用以獲取不當利益。

二十、 直銷商不得利用宇生國際之組織網絡、活動場合或會員名冊，招攬直銷商經營其他傳銷事業或銷售具競爭性之同類產品；直銷商解除或終止契約者，自終止生效日起算須滿六個月後，始得重新提出申請加入宇生國際。

二十一、 直銷商與其配偶視為單一經營主體，共享同一直銷權，任一方不得於其他推薦體系另行申請或持有直銷權；直銷商不得誘使或促成已加入之其他直銷商轉讓、退出或借用他人名義變更原屬推薦體系（即禁止搶線與洗線），違者宇生國際得終止其直銷權。

二十二、 直銷商申請資格方案升級，應依各方案差額補足商品價款並繳納審查費新台幣陸佰元整（NT$600），經宇生國際核准後自生效日起算，不溯及既往業績；直銷商如欲轉讓直銷經營權，須檢附轉讓雙方簽署之轉讓申請書、繳納審查費新台幣陸佰元整（NT$600），並經宇生國際書面核准後始生效力。轉讓完成後，原推薦與安置序位、累積業績及組織網絡均維持不變，出讓之原持有人於轉讓生效之日起，即喪失該經營權之一切未來權益。

二十三、 以營利事業法人名義申請直銷權者，應檢附公司變更登記事項表、負責人身分證明及法人金融帳戶；獎金發放至該法人帳戶後，其內部股東、負責人或參與人之間之利潤分派糾紛，概由該營利事業自負完全法律責任，與宇生國際無涉。

二十四、 本規約為正式合約規範，直銷商若有違反致損害宇生國際或他人權益者，宇生國際得立即終止其直銷商資格並依法追究損害賠償責任。

二十五、 依《多層次傳銷管理法》第二十條規定，直銷商得自訂約日起算三十日內以書面通知解除或終止契約；宇生國際應於生效後三十日內接受退貨申請、受領退回商品，並返還價金及其他給付之款項；返還款項得扣除可歸責於直銷商之商品毀損滅失價值、超付之獎金報酬及取回商品之運費。

二十六、 依《多層次傳銷管理法》第二十一條規定，直銷商於三十日猶豫期後得隨時以書面終止契約並要求退貨，但持有商品自可提貨日起算已逾六個月者不得退貨；宇生國際應於終止生效後三十日內，以原購價百分之九十買回商品，並得扣除已給付之獎金報酬、價值減損金額及取回運費。

二十七、 依《多層次傳銷管理法》第二十二條規定，直銷商依法行使契約解除權或終止權時，宇生國際不得請求損害賠償或違約金；商品若由第三人提供者，宇生國際仍應依法辦理退貨及買回，並負擔直銷商因此所生之損害賠償或違約金責任。

二十八、 直銷商辦理退貨時，推薦人或上線體系不得以任何理由阻礙或拒絕；退貨審查時，宇生國際就實質減損應逐項列明證據，無爭議之退款金額仍應於法定三十日內先行發還，不得因部分瑕疵爭議扣留全額；契約解除或終止時，宇生國際不得以任何名目收取退會手續費、違約金，亦不得強迫以點數替代現金退款。

二十九、 直銷商辦理退貨時，應將隨單贈品一併退回；倘非因商品本身瑕疵問題辦理退換貨者，需自行負擔寄回運費；輔銷品除原廠瑕疵外，一律不得退貨。 宇生國際依法受領退貨申請，但因公司商品屬食品及個人保健用品，基於食品安全衛生及消費者健康保障，退回之商品若具有下列情事之一者，視為商品價值已全部滅損（滅損 100%），宇生國際得依法自應退款項中全額扣除該項商品之價額：產品已變色、變質或變形，顯有保存不當之虞；產品遭人為毀損或破壞；產品已無交易價值；產品已喪失其應有之功能；產品自可提領日後已逾 180 日。

三十、 退貨價值減損階梯標準：依本規約第二十四條辦理契約終止退貨時，未拆封但存放之產品，其減損金額依產品可提領日起算之天數比例扣除：自可提領日起三十一日至六十日內申請者，扣除產品價值減損百分之零（0%）；自可提領日起六十一日至一百二十日內申請者，扣除產品價值減損百分之二十（20%）；自可提領日起一百二十一日至一百八十日內申請者，扣除產品價值減損百分之四十（40%）；逾一百八十日者，依法不予受理退貨。

三十一、 退貨之各級獎金追回義務：直銷商辦理契約解除或終止退貨時，該退貨交易所屬各級推薦人及輔導體系傳銷商曾受領之相應積分、佣金、獎金或經濟利益，全數負返還責任；宇生國際得自各該上線傳銷商當期或後續應發放之獎金中逕行抵銷或追回。

三十二、 直銷商購買之產品如發現有瑕疵或不良，應於收受產品日起十四日內，檢具原完整商品（含外包裝與贈品）及購買憑證提出換貨申請，經宇生國際查核確認非人為損壞後予以同品項換貨；除商品瑕疵外，一律不受理以任何理由更換其他產品。

三十三、 依《個人資料保護法》規定，宇生國際及受託之合作夥伴（包含物流貨運、市場調查、公關活動、多媒體製作、廣告、印刷影音後製、資訊服務及特約金融機構等）在直銷商管理、體系運作及合約履行之特定目的必要範圍內，得以紙本、電子檔案等方式蒐集、處理、利用及國際傳輸直銷商之個人資料。

三十四、 個人資料蒐集之特定目的包含：傳銷經營管理、組織管理、進銷存貨處理、訂單配送、免開發票申請與帳務處理、上下線體系之輔導與聯繫、佣金及獎金結算與發放、稅務法令申報與扣繳、形象宣傳與表揚活動發布、參訪登錄及市場意見調查等相關業務。

三十五、 蒐集之個人資料類別包含但不限於法務部公告之 C001 辨識個人者（如姓名、地址、電話、身分證影本）、C002 辨識財務者（如銀行帳號、信用卡號）、C003 政府資料中之辨識者、C011 個人描述、C021 家庭情形類、C023 家庭其他成員細節、C024 其他社會關係、C038 職業、C064 工作經驗等項目。

三十六、 個人資料蒐集之特定目的消失、期限屆滿或契約終止後，除法令另有保存規定外，直銷商得以書面請求宇生國際停止處理、利用或予以刪除，宇生國際依法配合辦理。

三十七、 直銷商就其個人資料，依法得行使查詢或請求閱覽、請求製給複製本、請求補充或更正、請求停止蒐集、處理或利用，以及請求刪除等當事人權利。

三十八、 上述個人資料為辦理直銷商申請及執行業務所必需，若申請人選擇不提供，宇生國際將無法受理申請及建立直銷商資格。

三十九、 直銷商不得於未經授權之通訊軟體或私人群組中洩漏、散布所屬體系成員之身分證、存摺封面等機密個資，違者須自負完全法律責任，宇生國際並得依法追究與終止其直銷權。

四十、 不可抗力與規約修訂生效：因天災、戰爭、法令變更或其他不可抗力事由致延誤履行者，雙方互不負損害賠償責任；宇生國際得因法令修改或營運需要修正本規約，修正內容經向主管機關（公平交易委員會）報備並於官方網站公告後，即對全體直銷商生效。

四十一、 本合約之解釋與履行均適用中華民國法律；雙方因本合約或直銷業務所生之任何爭議，如涉訟者，雙方同意以宇生國際營業所所在地之臺灣台中地方法院為第一審管轄法院。